

처분지시 목록 [7건]

(단위 : 건, 명)

일련 번호	건 명	부서	처 분 요 구			비 고
			행 정 상	재 정 상	신 분 상	
합 계		26	시정 4 주의 3			
1	부정 청탁 및 금품 등 수수 금지 서약서 미징구	0000000외 7	주의			
2	심사표 작성 부적절	000000 외 2	시정			
3	성범죄 경력조회 미준수	0000000000 외 1	시정			
4	법정 최저임금 미준수	0000000000 외 2	주의			
5	연차 유급휴가 운영 부적절	0000000 외 5	주의			
6	근로계약서 작성 부적절	00000000 외 2	시정			
7	위탁강사 강의계획서 미징구	0000000	시정			

[일련번호 : 1]

감사결과 처분지시서

[부 서 명] ○○○○○○단, ○○○○○○○관, ○○○○○○○관,
○○○○○○○○○단, ○○○○○○○단, ○○○○단, ○○○○단,
○○○○○○○단

[행정상 조치] 주의

[재정상 조치] 없음

[신분상 조치] 없음

[제 목] 부정 청탁 및 금품 등 수수 금지 서약서 미징구

[현 황]

합계	0000000단	0000000관	000000관	00000000단	000000단	0000단	000000단	0000단
19	2	2	3	1	1	3	2	5 (서약서)

[위법·부당내용]

- 『기간제근로자(단기) 채용 및 관리 기준(개정안)』에 의거 『복무기준 사항 중 근로자 의무 사항』으로 기간제근로자가 서약서와 부정 청탁 및 금품 등 수수 금지 서약서를 작성하여 제출하여야 하나,
- ○○○○○○단외 6개 부서에서는 표준계약서 체결시 기간제근로자 당사자에게 부정 청탁 및 금품 등 수수 금지 서약서를 징구하여 받아야 함에도 불구하고 제출 받지 아니한 사실이 있으며,
- ○○○○○○단에서는 표준계약서 체결시 기간제근로자 당사자에게 서약서를 징구하여 받아야 함에도 불구하고 제출 받지 아니한 사실이 있음

[처분지시]

○○○○○○○단, ○○○○○○○○관, ○○○○○○○관, ○○○○○○○○○단, ○○○○○○○단, ○○○○○단, ○○○○○단, ○○○○○○○단에서는 향후 유사사례가 재발되지 않도록 관계직원에게 『기간제근로자(단기) 채용 및 관리 기준(개정안)』에 대한 업무연찬과 교육을 실시하고 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 1

서약서 미징구 현황

연 번	건 명	담당자	위 법 내 용
1	2017년 제1회 기간제근로자(안내) 채용	△ △ △	표준근로계약서 체결시 부정 청탁 및 금품 등 수수 금지 서약서 미징구
2	2017년 제2회 기간제근로자(안내) 채용	△ △ △	
3	2017년 육아휴직 대체근로자 채용(6월)	△ △ △	
4	2017년 육아휴직 대체근로자 채용(8월)	△ △ △	
5	○○○○○○관 시간강사 채용외 2건	△ △ △	
6	○○○○○○관 시간강사 채용외 6건	△ △ △	
7	○○○○ 기간제근로자(안내업무) 채용외 1건	△ △ △	
8	2017년 제1회 기간제근로자 채용 공고	△ △ △	
9	2017년 제5회 기간제근로자 채용 공고	△ △ △	
10	2017년 제3회 ○○○○단 기간제근로자 채용	△ △ △외 8명	
11	2017년 제5회 ○○○○단 기간제근로자 채용	△ △ △외 8명	
12	2017년 제7회 ○○○○단 기간제근로자 채용	△ △ △외 8명	
13	2017년 ○○○○○○○○○○ 기간제근로자(사무 보조) 채용	△ △ △	
14	2017년 ○○○○○○○○○○ 기간제근로자(미화) 채용	△ △ △	
15	2017년 제2회 기간제근로자(조경,영선) 공개채용	△ △ △	표준근로계약서 체결시 서약서 미징구
16	2017년 제3회 기간제근로자(조경,영선) 공개채용	△ △ △, △ △ △	
17	2017년 제4회 기간제근로자(조경) 공개채용	△ △ △	
18	2017년 제5회 기간제근로자(조경,영선,환경) 공개채용	△ △ △, △ △ △	
19	2017년 제6회 기간제근로자(조경) 공개채용	△ △ △	

[일련번호 : 2]

감사결과 처분지시서

[부 서 명] ○○○○○관, ○○○○○○○단, ○○○○○단

[행정상 조치] 시정

[재정상 조치] 없음

[신분상 조치] 없음

[제 목] 심사표 작성 부적절

[위법·부당내용]

- 심사표는 심사를 통해 응시자 간의 순위와 당락의 여부가 결정되는 기준표로 정확하고 명료하게 기재하여야 하며, 기재사항의 오류 유무를 확인하고 날인하여야 합니다. 또한 근무평가표는 당해연도 업무수행기록서를 토대로 근무 실적·직무수행 능력평가를 하는 실적평가로, 다음연도 계약기간연장에 반영하는 심사로서, 재계약의 여부가 결정되는 기준표입니다.
- ○○○○○관에서는 2016년도 국고보조사업 기간제근로자 근무실적평가표 작성시 평가자가 서명을 미기재한 사실이 있으며,
- ○○○○○○○단 ○○○팀에서는 2017년 제5회 기간제근로자 채용시 면접시험 채점표에 면접자가 서명을 미기재한 사실이 있으며,
- ○○○○○단에서는 2017년 제1회 환경관리 기간자근로자 채용(○○○○팀), 2017년 ○○○○ 시간강사 긴급채용(2017-04, ○○○○○팀)시 면접심사 평가표의 평가점수를 연필로 기재한 사실이 있음

[처분지시]

○○○○○○관, ○○○○○○○단, ○○○○○단에서는 면접(평가) 심사자가 해당사항을 확인하여 재작성 후 제출하여 주시고 향후 유사사례가 재발되지 않도록 관계직원에게 업무연찬과 교육을 실시하고 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

[일련번호 : 3]

감사결과 처분지시서

[부 서 명] ○○○○○○○○○○단, ○○○○○○○관

[행정상 조치] 시정

[재정상 조치] 없음

[신분상 조치] 없음

[제 목] 성범죄 경력조회 미준수

[현 황]

연 번	건 명	담당자	위 법 내 용
1	00000000 기간제근로자(사무보조) 채용	△ △ △	범죄경력조회 미준수 (○○○○○○○○○단)
2	00000000 기간제근로자(운영관리) 채용	△ △ △	
3	일시사역(안내)/시간강사(수영)채용계획(○○-51)	△ △ △	
4	생활체육 시간강사(수영) 채용공고(긴급)2016-07	△ △ △	
5	생활체육(수영) 시간강사 채용(○○-2158)	△ △ △	
6	생활체육(수영) 시간강사 채용(○○-2198)	△ △ △	
7	일시사역(안내)/시간강사(수영)고용해지 및 신규 채용(○○-249)	△ △ △	
8	2017년 제1회 기간제근로자(조경) 공개 채용	△ △ △	범죄경력조회 미준수 (○○○○○○○○○단)

[위법·부당내용]

- 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조』에 의한 성범죄자 취업제한 시설은 고용계약 전 성범죄 경력조회를 필히 실시하여야 하나,
- ○○○○○○○○○단에서는 기간제근로자 △△△, △△△, △△△, △△△, △△△, △△△, △△△, △△△, △△△, △△△, △△△, △△△, △△△, △△△와 ○○○○○○○관에서는 기간제근로자 △△△과 고용 계약전 관한 경찰서에 성범죄 경력조회를 실시하지 않고 채용하여 업무를 소홀히 한 사실이 있음

[처분지시]

○○○○○○○○○○단, ○○○○○○○관에서는 성범죄 경력조회를 실시하여 제출하여 주시고, 향후 유사사례가 재발되지 않도록 관계직원에게 해당 법령에 대한 업무연찬과 교육을 실시하고 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

[일련번호 : 4]

감사결과 처분지시서

[부 서 명] ○○○○○○○○○단, ○○○○○○○관, ○○○○○○○단

[행정상 조치] 주의

[재정상 조치] 없음

[신분상 조치] 없음

[제 목] 법정 최저임금 미준수

[현 황]

<○○○○○○○○○○단 2017년 기간제근로자(홍보) 급여 체계>

연 번	근로자	기본급	급식비	교통비	기타수당	담당자	위 법 내 용
1	□□□	월1,350,000 원	-	-	-	△△△	2017년 정부고시 최저임금 6,470원(월1,352,230원)에 맞추어 기본급을 그 이상 지급하여야 하나 미만으로 지급
2	□□□	"	-	-	-	△△△	
3	□□□	"	-	-	-	△△△	

<○○○○○○○○관 ○○○○팀 2017년 기간제근로자(유아) 급여 체계>

연 번	근로자	기본급	급식비	교통비	기타수당	담당자	위 법 내 용
1	□□□	월1,294,000 원	일7,000원	일5,000원	상여금 200% (4회 지급)	△△△	2017년 정부고시 최저임금 6,470원(월1,352,230원)에 맞추어 기본급을 그 이상 지급하여야 하나 미만으로 지급

<○○○○○○○○관 ○○○○팀 2016년 기간제근로자(유아) 급여 체계>

연 번	근로자	기본급	급식비	교통비	기타수당	담당자	위 법 내 용
1	□□□	월1,206,000 원	일7,000원	일5,000원	상여금 200% (4회 지급)	△△△	2016년 정부고시 최저임금 6,030원(월1,260,270원)에 맞추어 기본급을 그 이상 지급하여야 하나 미만으로 지급

<○○○○○○단 2016년 기간제근로자(환경미화) 급여 체계>

연 번	근로자	기본급	급식비	교통비	기타수당	담당자	위 법 내 용
1	□□□	시급6,020원	월100,000원	월70,000원	-	△△△,△△△ ,△△△,△△△	2016년 정부고시 최저임금 6,030원에 맞추어 기본급을 그 이상 지급하여야 하나 미만으로 지급
2	□□□	"	"	"	-	"	
3	□□□	"	"	"	-	"	
4	□□□	"	"	"	-	"	
5	□□□	"	"	"	-	"	
6	□□□	"	"	"	-	"	
7	□□□	"	"	"	-	"	
8	□□□	"	"	"	-	"	
9	□□□	"	"	"	-	"	
10	□□□	"	"	"	-	"	
11	□□□	"	"	"	-	"	
12	□□□	"	"	"	-	"	
13	□□□	"	"	"	-	"	
14	□□□	"	"	"	-	"	
15	□□□	"	"	"	-	"	
16	□□□	"	"	"	-	"	
17	□□□	"	"	"	-	"	
18	□□□	"	"	"	-	"	
19	□□□	"	"	"	-	"	
20	□□□	"	"	"	-	"	
21	□□□	"	"	"	-	"	
22	□□□	"	"	"	-	"	
23	□□□	"	"	"	-	"	
24	□□□	"	"	"	-	"	
25	□□□	"	"	"	-	"	

[위법·부당내용]

- 『최저임금법 제6조 및 최저임금법 시행규칙 별표1』에 의하면 사용자는 최저임금의 적용을 받는 근로자에게 최저임금액 이상의 임금을 지급하여야 하며, 2017년 정부고시 최저임금은 시급 6,470원(월 1,352,230원), 2016년 정부고시 최저임금은 시급 6,030원(월 1,260,270원)입니다.
- ○○○○○○○○○단외 2개 부서에서는 기간제근로자 고용계약시 관련법을 숙지하여 당해연도 최저임금 이상의 급여를 지급하여야 하나, 최저임금 이하의 임금을 지급한 사실이 있음

[처분지시]

○○○○○○○○○○단, ○○○○○○○관, ○○○○○○○단에서는 향후 유사사례가 재발되지 않도록 관계직원에게 최저임금법에 대한 업무연찬과 교육을 실시하고 ○○○○○○○○○단에서는 현재 재직중인 기간제근로자와 근로계약을 수정체결하여 주시고 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

[일련번호 : 5]

감사결과 처분지시서

[부 서 명] ○○○○○○단, ○○○○○○○관, ○○○○○○○○○단,
○○○○○○관, ○○○○○○○단, ○○○○단

[행정상 조치] 주의

[재정상 조치] 없음

[신분상 조치] 없음

[제 목] 연차 유급휴가 운영 부적절

[현 황]

<부서별 연차(월차) 월1회 정산 현황>

부 서	○○○○○ ○단	○○○○○ ○○관	○○○○○ ○○○○단	○○○○○ ○관	○○○○○ ○단	○○○○단
분 야	안내	조경	영선(○○)	주차, 안내, 조경, 미화	미화, 순찰, 안내, 자전거 (○○○)	미화

<○○○○단 기간제근로자 연차휴가 부여, 사용, 정산 내역>

연 번	분야	성명	근로기간	연차 부여개수	연차 사용개수	연차 정산개수	연차 미정산개수	담당자	위법내용
1	청소	□□□	16.01.02~ 16.10.31	10	7	1	2	△△△	연차 유급휴가 미정산
2	청소	□□□	16.01.02~ 16.10.31	10	8	1	1	△△△	
3	청소	□□□	16.01.02~ 16.10.31	10	8	1	1	△△△	
4	청소	□□□	16.01.02~ 16.10.31	10	8	1	1	△△△	
5	청소	□□□	16.01.02~ 16.10.31	10	8	1	1	△△△	
6	청소	□□□	16.01.02~ 16.10.31	10	8	1	1	△△△	
7	영선	□□□	16.03.02~ 16.11.30	9	7	1	1	△△△	
8	도로	□□□	16.05.02~ 16.12.31	8	7	0	1	△△△	
9	도로	□□□	16.05.02~ 16.12.31	8	7	0	1	△△△	
10	조경	□□□	17.02.20~ 17.04.11	1	0	0	1	△△△	
11	도로	□□□	17.03.02~ 17.05.31	3	2	0	1	△△△	

[위법·부당내용]

- 『근로기준법 제60조』에 의하면 사업자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 하며, 연차휴가청구권은 근로자가 1년(1년 미만 근로시 퇴직시점)간 행사할 수 있으며, 1년간 행사하지 않으면 소멸함과 동시에 연차휴가 미사용수당 지급청구권으로 전환되어 3년간 행사가 가능합니다.
- ○○○○○○○단외 5개 부서에서는 매월 발생하는 연차휴가청구권을 당월 급여 지급시 월차수당으로 정산하여 근로자의 연차휴가청구권을 사용치 못하게 한 사실이 있으며,
- ○○○○○단에서는 일부 기간제근로자(현황 참조)에게 고용 종료시 연차휴가 미사용수당을 미지급한 사실이 있음

[처분지시]

○○○○○○○○단, ○○○○○○○○○관, ○○○○○○○○○○○단, ○○○○○○○○○관, ○○○○○○○○○단, ○○○○○단에서는 향후 유사사례가 재발되지 않도록 관계직원에게 연차(월차) 부여, 사용 및 정산에 대한 업무연찬과 교육을 실시하고 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

[일련번호 : 6]

감사결과 처분지시서

[부 서 명] ○○○○○○○관, ○○○○○○○단, ○○○○○○○단

[행정상 조치] 시정

[재정상 조치] 없음

[신분상 조치] 없음

[제 목] 근로계약서 작성 부적절

[위법·부당내용]

- 근로계약서란 회사가 인력을 채용하고 근로자는 일을 하고 회사로부터 그 대가를 지급받기로 약정하고 작성하는 유상쌍무계약으로 근로계약서 작성과 동시에 직인과 근로자의 도장을 날인 후 2장의 계약서를 간인하여 각각 한통씩 보관함으로써 계약이 성립됩니다.
- ○○○○○○○관에서는 2017년 5월, 8월에 육아휴직 대체근로자 채용과정에서 □□□, □□□ 2명의 대체인력과 고용 계약을 체결하면서 계약서 작성 시 공단 직인과 근로자 도장을 일부 날인하지 않은 사실이 있으며,
- ○○○○○○○단에서는 2017년 7월 1일 □□□, □□□, □□□ 3명의 기간제 근로자(안내)와 고용계약을 체결하면서 계약서상 임금과 근로시간을 미기재한 사실이 있으며,
- ○○○○○단 ○○○○○에서는 2017년 7월 31일 □□□(안전근무), 7월 29일 □□□(안전근무) 2명의 수영 시간강사와 고용 계약을 체결하면서 2장의 계약서를 작성하였으나 계약서를 한통씩 나눠 갖지 않은 사실이 있음

[처분지시]

○○○○○○○○관, ○○○○○○○단, ○○○○○단에서는 해당사항을 보완하여 제출하여 주시기 바라며, 향후 유사사례가 재발되지 않도록 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

[일련번호 : 7]

감사결과 처분지시서

[부 서 명] ○○○○○○관

[행정상 조치] 시정

[재정상 조치] 없음

[신분상 조치] 없음

[제 목] 위탁강사 강의 계획서 미징구

[위법·부당내용]

- ○○○○○○관(○○○○팀 포함)의 위탁강사와의 근로계약서 제3조(위탁내용) 및 제12조제2항(계약의 해제 및 해지)에 의거하면 ‘위탁강사는 프로그램의 강의(강습)계획을 수립하고 강의(강습)계획에 의한 강의 지도’를 하게끔 명시되어 있으며, 위탁강사가 제출한 강의(강습)계획서에 따라 강의를 이루어지지 않거나 허위 부정한 방법으로 강의를 실시한 경우 ‘계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다’고 명시되어 있습니다.
- ○○○○○○관(○○○○팀 포함)에서는 위탁강사에게 강의계획서(교육지도안)를 받아 적절하게 강의를 진행되고 있는지 관리·감독하여야 함에도 이를 소홀히 한 사실이 있음

[처분지시]

○○○○○○○관에서는 위탁강사에게 강의(강습)계획서를 제출받아 이용객들이 알기 쉽게 공지하여 주시고, 적절하게 강의를 진행되고 있는지 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.